

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2518/2533

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายจิระศักดิ์ พุทธภิญโญ

จำเลย

นายจิระศักดิ์ พุทธภิญโญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องนี้

หมายเหตุ คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอาญาหมายเลขแดง
ที่ 853/2532 ของศาลชั้นต้น แต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยมิได้อุทธรณ์ คงขึ้นสู่การ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 เฉพาะคดีนี้

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,15,66 วรรคแรก,102ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวกันและมีโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานจำหน่าย
เฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 30 ปี ของกลางริบ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ

คำสั่ง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>